



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Resolución firma conjunta

Número: RESFC-2025-2-APN-TDC#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 15 de Diciembre de 2025

Referencia: OPI 386 - Resolución TDC

VISTO:

El expediente EX-2025-122973696- -APN-DR#CNDC, caratulado: “DASS SUAREZ S.A. S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442 (OPI 386)”.

La presentación de fecha 5 de noviembre de 2025 mediante la cual DASS SUAREZ S.A. solicitó una opinión consultiva respecto de la fusión por absorción de DASS SUAREZ S.A. por parte de DASS ELDORADO S.R.L.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia, emitido en esta misma fecha.

La Resolución 26/2006 de la (ex) Secretaría de Coordinación Técnica del 12 de julio de 2006, que aprueba las Normas de Procedimiento Aplicables a las Solicitudes de Opiniones Consultivas.

Lo dispuesto en los artículos 7º, 9º, 10, y 28 de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación sujeta a consulta

La parte consultante solicita opinión sobre la fusión por absorción de DASS SUAREZ S.A. (absorbida) por parte de DASS ELDORADO S.R.L. (absorbente). La operación todavía no ha sido instrumentada.

DASS ELDORADO S.R.L. se dedica a la fabricación de calzados deportivos y se encuentra ubicada en Eldorado, Provincia de Misiones. DASS SUAREZ S.A. desarrolla la misma actividad en Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires.

Ambas sociedades tienen como última empresa controlante a BLU LICENCIAMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, sociedad holding constituida en Brasil.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico riguroso de la operación consultada, evaluando si constituye una concentración económica bajo el artículo 7° de la Ley 27.442.

El Dictamen concluye que la operación no encuadra en el concepto de concentración económica y, en consecuencia, no está sujeta a la obligación de notificación del artículo 9° de la Ley 27.442.

La Secretaría fundamenta esta conclusión en que no se produce toma ni cambio de control, tratándose de una reorganización societaria dentro de un mismo grupo económico.

Luego de examinar los antecedentes del expediente y el Dictamen reseñado, el Tribunal coincide con las conclusiones de la Secretaría por las razones que se exponen a continuación.

III. Análisis del Tribunal

El artículo 7° de la Ley 27.442 establece que se entiende por concentración económica la toma de control de una o varias empresas. La norma circunscribe el régimen de notificación obligatoria a aquellos actos que provoquen una toma de control que implique un cambio permanente en la estructura de control sobre una empresa.

En el presente caso, tanto la sociedad absorbente (DASS ELDORADO S.R.L.) como la sociedad absorbida (DASS SUAREZ S.A.) se encuentran controladas por DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A, que a su vez está controlada por BLU LICENCIAMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.

La estructura de control permanece inalterada antes y después de la operación. Los actuales controlantes de ambas sociedades continuarán siendo los mismos una vez perfeccionada la fusión, sin que se verifique la incorporación de un nuevo grupo económico ni la modificación de la cadena de control existente.

La fusión por absorción consultada constituye una reorganización societaria llevada adelante dentro de un mismo grupo económico. Este tipo de operaciones, al no implicar toma de control por parte de un agente económico distinto, no encuadran en el concepto de concentración económica previsto en el artículo 7° de la Ley 27.442.

IV. Conclusión

La fusión por absorción de DASS SUAREZ S.A. por parte de DASS ELDORADO S.R.L. no encuadra en el concepto de concentración económica previsto en el artículo 7° de la Ley 27.442, toda vez que no se configura una toma de control ni una modificación en la estructura de control existente.

En consecuencia, la operación consultada no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer que la fusión por absorción de DASS SUAREZ S.A. por parte de DASS ELDORADO S.R.L. no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Hacer saber a la parte consultante que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicable la presente resolución.

Artículo 3°.- Notifíquese a DASS SUAREZ S.A. y a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 4°.- Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de Competencia.

Digitally signed by Marcelo D'Amore
Date: 2025.12.15 15:11:18 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Marcelo D'Amore
Vocal
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by Lucas TREVISANI VESPA
Date: 2025.12.15 17:14:51 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Lucas TREVISANI VESPA
Vocal
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by Eduardo Rodolfo Montamat
Date: 2025.12.15 17:19:41 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Eduardo Rodolfo Montamat
Presidente
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia



AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo expediente EX-2025-122973696- -APN-DR#CNDC, caratulado: “DASS SUAREZ S.A. S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442 (OPI 386)” iniciado en virtud de la consulta promovida en los términos del artículo 10 de la Ley 27.442 (LDC) por parte de DASS SUAREZ S.A.

I OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA Y LOS SUJETOS INTERVINIENTES

1. La operación traída a consulta el 5 de noviembre de 2025 consiste en la fusión por absorción de DASS SUAREZ S.A. (absorbida) por parte de DASS ELDORADO S.R.L. (absorbente).
2. Conforme lo manifestado por la parte consultante, la operación todavía no ha sido instrumentada.
3. DASS ELDORADO S.R.L., por la parte absorbente, está dedicada a la fabricación de calzados deportivos y se encuentra ubicada en Eldorado, Provincia de Misiones, Argentina. La última empresa controlante es BLU LICENCIAMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, sociedad *holding* ubicada en Brasil.
4. DASS SUAREZ S.A., objeto de la operación o parte absorbida, está dedicada a la fabricación de calzados deportivos en Coronel Suarez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. La última empresa controlante es BLU LICENCIAMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.

II EL PROCEDIMIENTO

5. El 5 de noviembre de 2025, DASS SUAREZ S.A. efectuó una presentación a fin de solicitar una opinión consultiva de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la LDC respecto a la necesidad de notificar la operación que detalla en su presentación.
6. El 25 de noviembre de 2025, mediante providencia PV-2025-130337026-APN-DNCE#CNDC se efectuó un requerimiento a la parte consultante.
7. El 1 de diciembre de 2025, la parte consultante efectuó una presentación dando cumplimiento formal a todo lo requerido por lo que se pasaron las actuaciones a despacho junto con la información adicional presentada.
8. El dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE COMPETENCIA (ANC) se emite en función de lo dispuesto en el artículo 31, inc. a) de la LDC, que dispone entre las funciones y facultades de la SCE “[r]ecibir, tramitar e instruir las solicitudes de opiniones consultivas previstas en el segundo párrafo del artículo 10 de la presente ley y opinar sobre la eventual procedencia de las notificaciones de operaciones de concentraciones económicas...”.

III LA CUESTIÓN PLANTEADA Y SU ANÁLISIS

III.1. El planteo de la parte consultante

9. La operación traída a consulta consiste en la fusión por absorción de DASS SUAREZ S.A. (absorbida) por parte de DASS ELDORADO S.R.L. (absorbente).
10. DASS SUAREZ S.A. entendió que la operación bajo consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la LDC, toda vez que consideró que la misma no implica cambio de control en los términos del artículo 7° de la LDC.
11. En su presentación, la parte consultante expresamente manifestó que *“(…) la presente es una operación que no está sujeta a notificación obligatoria ante esa Comisión, en tanto que, si bien la Operación involucra una fusión, la misma no ha tenido por efecto un cambio de control, no encontrándose por tanto cumplido el requisito previsto en el artículo 7 de la LDC. Luego de la Operación, donde DASS ELDORADO SRL absorberá a DASS SUAREZ SA, el 100% de su capital estará conformado por DASS NORDESTE y FONTE NORDESTE. Como se observa, ni el controlante final, ni el intermedio cambian, por lo que no se produce cambio de control alguno que amerite ser analizado por la \ de la Ley N° 27.442.”*

III.2. El análisis de la cuestión planteada

12. Preliminarmente, resulta necesario aclarar que esta opinión consultiva reconoce como sustento fáctico estrictamente las circunstancias relatadas en las sucesivas presentaciones. En consecuencia, cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a la presentación y que pudiere implicar una modificación de las condiciones descriptas que se valoran determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.
13. Para que una transacción deba ser notificada, deben cumplirse tres requisitos: (i) la operación encuadra en la definición del artículo 7° de la LDC; (ii) el volumen de negocios de las empresas afectadas supera en el país el monto estipulado en el artículo 9° de la misma norma; y (iii) la operación no encuadra en algunos de los supuestos exceptuados de la obligación de notificar que enumera el artículo 11 de LDC.
14. El artículo 7° de la LDC establece que *“A los efectos de esta ley se entiende por concentración económica la toma de control de una o varias empresas...”*
15. La ex CNDC ha dicho que la LDC expresamente limita el concepto de concentración económica a aquellos actos que provoquen una toma de control de iure o de facto, que implique un cambio permanente en la estructura de control de una empresa por un grupo o agente económico diferente al anterior a la operación notificada.
16. La LDC asimila el término “concentración económica” al de “toma de control”. En la operación en consulta, conforme lo esgrimido por la parte consultante, no se da una toma ni un cambio de control, sino una reorganización societaria llevada adelante por un mismo grupo económico, dado que los controlantes de la empresa absorbida y absorbente continúan siendo los mismo después de la operación.
17. Conforme lo informado en la solicitud de opinión consultiva, en este sentido y en particular, la absorbente y la absorbida están controladas antes y después de la operación por DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A, que, a su vez, está controlada por BLU LICENCIAMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, sociedad holding ubicada en Brasil.
18. En otros términos, surge con claridad que los actuales accionistas de la absorbente y, en consecuencia, los controlantes finales del activo adquirido, continúan siendo, a la

postre de la operación, los mismos accionistas, que ya tenían el control en tiempo previo.

19. En el presente caso no se verifica la toma de control por parte de un nuevo grupo económico que amerite el análisis por parte de esta SCE.
20. Por lo tanto, considerando que el objeto adquirido, en tiempo previo a la transacción, ya se encontraban bajo el control común de BLU LICENCIAMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, al igual que la absorbente, esta SCE concluye que, conforme lo declarado por la parte consultante, que la transacción implica una reorganización de empresas que no encuadra en el artículo 7° de la LDC, y no se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista 9° del mismo cuerpo legal.

IV CONCLUSIONES

21. En base a las consideraciones expuestas, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS opina que la operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442.
22. Asimismo, se recomienda hacer saber a la parte consultante que la opinión consultiva fue emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.
23. Elévese el presente dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número: RE-2025-138475684-APN-SCE#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 15 de Diciembre de 2025

Referencia: OPI 386 - Dictamen - No sujeta a notificación (Art. 9° de la Ley 27.442)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.15 13:23:52 -03:00

Germán Augusto Zamorano
Secretario
Secretaría de Concentraciones Económicas
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.15 13:23:53 -03:00